

1505584-57.2021.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... da conduta, pois não é elementar do furto, caracterizado, no caso, pela simples existência do valor econômico do bem, não sendo aplicável em nosso direito o chamado princípio da insignificância.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada, impõe-se a condenação.

Na aplicação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505584-57.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505584-57.2021.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2223255/2021 - 07º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 14130328 - 07º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 435/21/325 - 07º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS, 2223255 - 07º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1. JOSÉ FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, I, II e IV, do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, agindo em concurso e idênticos propósitos com terceiros não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e escalada, Cafeteira, Furadeira, Fechaduras, Ferramentas, Celulares e demais bens devidamente descritos e avaliados a fls., pertencentes ao estabelecimento comercial Du Vidros.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado, apresentando resposta à acusação.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, não se interrogando o réu, pois ausente ao ato, decretando-se, pois, sua revelia.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação do réu. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o afastamento do repouso noturno, da escalda e do concurso de agentes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime inicial alternativo aberto para eventual cumprimento da reprimenda, com final reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito, em suas elementares e na circunstância do concurso de agentes e escalada, está comprovada pelos autos e laudos de fls., bem como pela prova oral, pois se trata, neste ponto, de infração que não deixa necessariamente vestígios.

A materialidade da qualificadora de rompimento de obstáculo está comprovada pelo laudo de fls.

A autoria é indubitosa.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação.

A prova oral, contudo, corroborou os fatos descritos na inicial do Ministério Público.

A vítima confirmou a subtração de seus pertences e o encontro de parte pela polícia, destacando que muito embora não tenha presenciado o furto, dela deu conta no dia posterior por conta do sistema de câmera, percebendo a entrada de diversos indivíduos no estabelecimento com rompimento de obstáculo, rompendo-se cadeado e por via anormal, pelo buraco do ar-condicionado, mais ou menos três de altura. Assim, uma vez acionada a polícia os bens foram achados algum tempo depois e nas proximidades e na posse do réu.

As testemunhas ouvidas, policiais militares, de maneira firme e coerente, informaram que sabedores do furto em tela, em patrulhamento nas proximidades o réu foi avistado algum tempos depois da rapina na posse dos bens em questão, bens esses que foram reconhecidos pela vítima. Ainda, uma vez indagado, confessou a prática do furto em companhia de terceiros. Então, foi conduzido preso até a Delegacia de Polícia.

Diante desse quadro, percebe-se que o réu praticou o furto em suas elementares, bem como nas circunstâncias do concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada. Não se diga que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Mesmo se isso não bastasse, o fato de parte da "res furtiva" ter sido encontrada em poder do réu, em local indicado por seu infante comparsa, logo após a subtração, inverte o ônus da prova, impondo aos acusados justificativa verossímil, fazendo incidir sobre eles presunção de culpabilidade pelo delito de furto, pois "quem apresenta um álibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso" (JTACrim, 54:204), ou, ainda, "quem invoca um álibi, para recusar a co-autoria ou a participação em delito, não o provando, faz despontar indícios de má justificação, a ser utilizado contra o réu" (RJDTACrim - Vol. 16, Out./Dez.-1992 - Pag. 214 - Rel. Sérgio Pitombo).

No caso, o réu não fez qualquer prova que pudesse afastar a presunção em questão. Quanto à qualificadora da escalada, caracterizada também está, pois o réu entrou no local por via anormal, através do vão do ar-condicionado, com um mínimo de esforço, considerando-se a altura daquele.

No mais, evidente o concurso de agentes, pois, diante do conjunto probatório, tudo

leva a crer que o réu e os terceiros não identificados são coautores, pois, de qualquer modo, contribuíram para o crime, estando previamente associados entre si e com unidade de propósitos, tendo o domínio final do fato típico, o qual praticaram, não podendo ser considerados como meros partícipes, vez que nenhum deles simplesmente apenas contribuiu auxiliando a conduta do outro.

Diga-se, por outro lado, que o presente delito é consumado e não tentado, pois o crime de furto consuma-se quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo, fora da esfera de vigilância da vítima.

É exatamente o que ocorre no caso em questão, vez que o réu teve a posse mansa do bem narrado na denúncia, mesmo que por alguns minutos, pois, inclusive, saiu do raio de visão da vítima.

No mais, ausente a tipificação da figura do repouso noturno, pois a rigor tal situação somente se refere ao furto simples, não sendo demais lembrar que não haver prova de que o fato foi praticado durante efetivo repouso da vítima, não bastando a mera demonstração de sua realização durante a noite, ainda mais quando praticado em estabelecimento comercial.

Por fim, eventual pequeno valor da coisa furtada em nada altera a tipificação da conduta, pois não é elementar do furto, caracterizado, no caso, pela simples existência do valor econômico do bem, não sendo aplicável em nosso direito o chamado princípio da insignificância.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada, impõe-se a condenação.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena base deve ser aumentada em um sexto, tendo em vista a reincidência, consoante certidão de fls., tornando-se, assim, definitiva, na ausência de outras condições modificadoras.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia-multa deve ser fixada no mínimo legal.

3. Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOSÉ FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, I, II e IV, do Código Penal, à pena de dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Em razão da reincidência, conforme certidões no apenso próprio, não faz o réu jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, o regime inicial, quanto a Emerson, deverá ser o semi-aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, pois melhor atende ao caráter de repressão e prevenção da pena.

Não obstante a reincidência, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, ressalvando-se que o crime não pode ser, de fato, considerado, isoladamente, grave, nos termos do artigo 594, do Código de Processo Penal, faz ele jus ao benefício de recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as providências e anotações de praxe.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA